

إرث الزوجين في الفقه الإسلامي: الأسس والاستثناءات



- ✓ إرث الزوج والزوجة: الحصص المقدرة (الفرائض).
- ✓ الأحكام الخاصة: موانع الإرث العيني للزوجة من العقارات.
- ✓ الحالات الطارئة: المرض، الطلاق، وتعدد الزوجات.

القاعدة الأساسية: الحصص الإرثية للزوجين

حالة الورثة	نصيب الزوج	نصيب الزوجة
لا يوجد ولد للميت (وإن نزل)	$\frac{1}{2}$ النصف (1/2)	$\frac{1}{4}$ الربع (1/4)
يوجد ولد للميت (ولو من غير الزوج/ة)	$\frac{1}{4}$ الربع (1/4)	$\frac{1}{8}$ الثمن (1/8)

الحكم الخاص بالزوجة: تصنيف أنواع التركة

الأراضي (أرض الدار، المزرعة، مجرى القنوات)
✗ لا ترث منها مطلقاً (لا عيناً ولا قيمة).

الأبنية والأشجار والزرع
\$v لا ترث منها عيناً، بل ترث من قيمتها المالية فقط.

باقي أقسام التركة (النقود، المنقولات)
✓ ترث منها عيناً وقيمة كسائر الورثة.

تركة الزوج

آلية تقويم الأبنية والأشجار وطرق دفع الحصة

آلية التقويم المعتمدة (يوم الدفع)

- تُقوّم الأبنية والأشجار (بما هي هي) عند البيع.
- لا تُقوّم مفترضةً البقاء مجاناً في الأرض، ولا منقوضة ومقطوعة.



خيارات أداء الحصة للزوجة

- الأصل: يدفع الورثة حصتها نقداً من خارج التركة.
- الاستثناء: إذا دفع الورثة (العين) بدلاً من القيمة، وجب عليها القبول وتصبح شريكة فيها.



قيود التصرف المتبادلة قبل أداء حصة الزوجة



قيود على سائر الورثة

- يُمنع التصرف في تلك الأعيان بالبيع ونحوه.
- يُمنع أي إجراء يوجب نقصان قيمتها قبل أداء حق الزوجة.
- يسقط المنع حصراً في حال (رضا الزوجة).



قيود على الزوجة

- يُمنع تصرفها في الأعيان التي ترث من قيمتها.
- يسقط المنع حصراً في حال (رضا سائر الورثة).

الحالات الطارئة:

تعدد الزوجات وتأثير مرض الموت

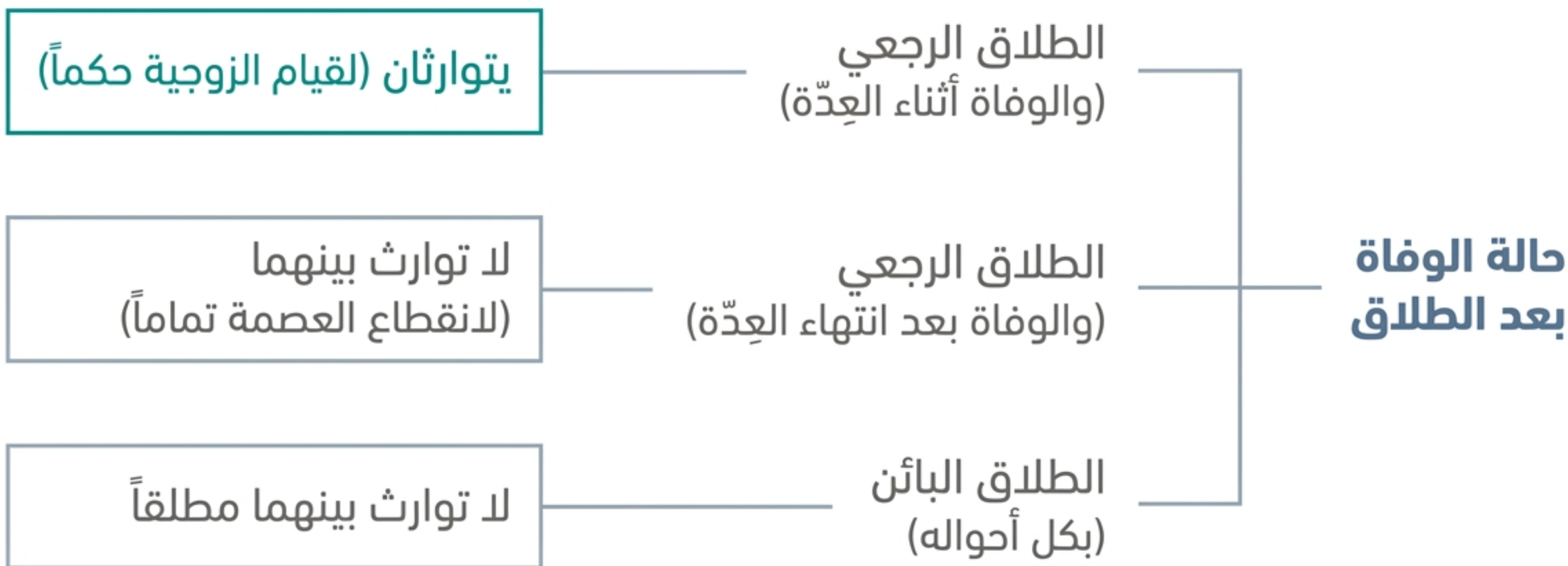
الزواج في مرض الموت (قبل الدخول):

- مرض الزوج: النكاح باطل (لا مهر ولا ميراث للزوجة).
- مرض الزوجة: النكاح صحيح (يرثها الزوج ولو لم يدخل بها).

في حال تعدد الزوجات:

- يشتركن بالتساوي في الحصة المقررة (الربع أو الثمن).
- يستوي في الاستحقاق من دُخل بها ومن لم يُدخل بها.

أثر الطلاق على التوارث بين الزوجين



استثناء لحماية الزوجة: طلاق المريض

إذا طلق الرجل زوجته وهو مريض ومات خلال (سنة هلالية)، ترثه بشرط تحقق البنود الثلاثة:



3. أن يموت الزوج بنفس
المرض (إن برئ ومات
بسبب آخر، فلا ترث).



2. أن لا يكون الطلاق
بطلبها أو رضاها
(بعوض أو بدونه).



1. أن لا تتزوج المرأة
بغيره حتى وفاته.

ملحق التركة: الممتلكات الشخصية المستعارة



الثياب والأمتعة الشخصية المستخدمة:

- ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن الزوج يعتبر (جزءاً من التركة).
- مجرد الإذن بالاستعمال لا يُعد (تمليكاً) لها.
- النتيجة: يرث فيه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة منفردة.